

1500935-34.2018.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/01/2022

... ou sabia sobre algum ponto de tráfico na região. Ele negou todas as indagações, em seguida os policiais não acolheram as referidas respostas e que diante disso iriam anotar um Boletim de Ocorrência, o conduzindo para a delegacia. O acusado afirmou que conhecia os policiais militares e que estava em companhia com um conhecido, este foi liberado durante a abordagem.

Não há dúvidas, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500935-34.2018.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500935-34.2018.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2134389/2018 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2781211 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 4612/18/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2134389 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 4612/18/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 2134389 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES, 4612/18/307 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS HENRIQUE DA SILVA

G

Juíza de Direito: Dra. Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

LUIS HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque, segundo apurado, no dia 15/12/2018, por volta das 23h15min, na rua Padre Eustáquio, Vila Rubens, nas circunstâncias descritas na denúncia, possuía e portava consigo arma de fogo, marca Taurus, modelo ROSSI, tipo revólver, calibre 22 (vinte e dois), com numeração raspada e suprimida, cabo de madeira parcialmente danificado, sem cartuchos de munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Houve prisão em flagrante, sendo concedida liberdade provisória com medidas cautelares ao réu, expedindo-se alvará de soltura clausulado em favor do réu, conforme r. decisão constante dos autos fls. 32/33.

Recebida a denúncia (fls. 85), o acusado foi citado para oferecer resposta à acusação (fls. 100), a qual foi apresentada às fls. 106.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 119).

Durante a instrução foram ouvidas 02 (duas) testemunhas, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal.

Ao final, apresentaram as partes memoriais (fls. 167/169 e fls.173/177).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é procedente.

A materialidade está devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 05/07), auto de exibição e apreensão (fls. 08), laudo pericial, atestando a potencialidade lesiva e eficácia da arma de fogo (fls. 74/76), bem como pela prova oral colhida.

Da mesma forma, a autoria criminosa do réu ficou evidenciada.

Os policiais militares Ladislau de Souza Martins e André Luiz Correa, ouvidos em juízo, afirmaram que estavam em patrulhamento, em local com alto índice de roubo. Neste instante, avistaram o denunciado na calçada, em atitude suspeita e nervoso que, ao avistar a viatura, arremessou algo perto do muro. Em buscas, constatou-se trata-se de arma de fogo. Ele negou a propriedade. Afirmaram que não o conheciam anteriormente aos fatos.

Ouvido em juízo, o acusado, Luis Henrique da Silva, negou os fatos narrados na denuncia. Afirmou que estava retornando de uma festa, ocasião em que foi abordado por policiais militares e, durante a abordagem, os policiais perguntaram se ele possuía antecedentes criminais e se ele estava com drogas ou sabia sobre algum ponto de tráfico na região. Ele negou todas as indagações, em seguida os policiais não acolheram as referidas respostas e que diante disso iriam anotar um Boletim de Ocorrência, o conduzindo para a delegacia. O acusado afirmou que conhecia os policiais militares e que estava em companhia com um conhecido, este foi liberado durante a abordagem.

Não há dúvidas, portanto, sobre a conduta criminosa do acusado quanto ao crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida, diante das provas produzidas.

Ressalta-se a palavra dos policiais, que de maneira segura, uniforme e convergente, descreveram com detalhes como ocorreu a ação policial, bem como a conduta do acusado. Não há nos autos qualquer elemento idôneo hábil a retirar a credibilidade dos testemunhos policiais.

Como se vê, não houve qualquer contradição entre os depoimentos das testemunhas policiais, nada há nos autos que desmereça seus relatos, pois prestaram depoimentos firmes e categóricos.

Nesse sentido, com relação ao valor probatório dos depoimentos de policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

As provas, como se observa, são harmônicas e coerentes são os depoimentos dos policiais militares, inexistindo quaisquer provas ou indícios a infirmar suas declarações.

A tese defensiva, de atipicidade da conduta, por sua vez, não merece ser acolhida. Realmente, o fato de a arma não estar municiada não altera o panorama. Frise-se que o crime em tela é de perigo abstrato, não exigindo para sua configuração a lesão de um bem jurídico ou a colocação deste bem em risco real.

Destarte, sendo a arma eficaz, pouco importa se estava ou não com munição. Assim o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça: "AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE USO RESTRITO. ARMA DESMUNICIADA. TIPICIDADE. DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que é irrelevante estar a arma desmuniciada para

a configuração do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, por se tratar de crime de mera conduta e de perigo abstrato. 2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 450.234/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 21/11/2018)

Assim, por todos esses argumentos, forçoso convir que o conjunto probatório é extremamente robusto e apto a ensejar édito condenatório.

Passo a dosar a pena.

Atentando aos critérios norteadores da fixação das penas previstos no artigo 59, do Código Penal, observo que o réu é tecnicamente primário, uma vez que possui duas condenações por crimes de roubo majorado, posteriores ao fato sob análise (fls.161/163). Assim, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 03 anos de reclusão e 10 dias-multa, no patamar mínimo, ante a ausência de informações acerca da capacidade econômica do acusado.

A atenuante da menoridade relativa não incide sobre o cálculo da pena, porquanto já posta no mínimo legal, conforme Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Torno definitiva a reprimenda, à míngua de outras circunstâncias que incidam sobre a dosagem.

Quanto ao regime de pena, conforme artigo 33 do Código Penal e, em virtude da quantidade da pena aplicada, bem como para reprovação dos delito praticado e prevenção, seja genérica ou específica, entendo como cabível o regime aberto. Contudo, ante o caso concreto e as condenações posteriores ao delito de roubo, deixo de substituir a pena privativa de liberdade aplicada pela pena restritiva de direitos, eis que a medida não é socialmente recomendável e indica não ser suficiente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu LUIS HENRIQUE DA SILVA, a pena de 03 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias - multa, no mínimo legal, como incurso no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da lei 10.826/03.

Solto durante a instrução processual, e, não havendo fato novo, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Por fim, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

No tocante à arma de fogo apreendida, e, em virtude do laudo pericial juntado aos autos, determino aplicação do artigo 25 da Lei 10.825/03.

Após o trânsito em julgado: (i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) aplique-se o artigo 336 do Código de Processo Penal.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50, eis que o acusado foi defendido pela Defensoria Pública.

P.I.C.

Mogi das Cruzes, 03 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA